

1502663-20.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... foi acionada com a notícia de roubo a veículos na rodovia, seguindo para o local. Ressaltou que se depararam com populares segurando a acusada, sendo informado que ela, na companhia de três indivíduos, efetuaram roubo em uma van, sendo apreendido, ainda, simulacro de pistola em sua posse. Declarou que outras viaturas chegaram ao local e conseguiram deter outros indivíduos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502663-20.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502663-20.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GÉSSICA ARCANJO DA CRUZ e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GESSICA ARCANJO DA CRUZ foi denunciada pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 08h31, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, nº 290, Caiçara, nesta Cidade, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com terceiro não identificado, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça e emprego de simulacro de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas M.C.S e M.J.M.S. Recebida a denúncia (fls. 58/59), a ré foi citada e apresentou resposta escrita (fls. 71/72), sendo ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 94).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 99/103), e a defesa a absolvição ante a insuficiência probatória (fls. 114/125).

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 24) e auto de avaliação (fls. 23).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor da acusada. A ré exerceu direito que lhe é constitucionalmente assegurado, mantendo-se silente em seu interrogatório judicial.

A vítima, em juízo, reconheceu a ré como autora da subtração e relatou que, no dia dos fatos, fazia transporte de passageiros sentido São Paulo e, ao aproximar-se do bairro Melvi, percebeu que casal deu sinal de parada. Ressaltou que parou o veículo e foi questionado acerca do valor da passagem e, em seguida, ao descer para abrir a porta, o indivíduo que acompanhava a ré mostrou arma e anunciou o assalto. Declarou que a ré adentrou ao veículo e passou a recolher os pertences dos passageiros.

Salientou que reagiu e investiu contra o comparsa da acusada, conseguindo segurar as mãos do indivíduo, iniciando-se luta corporal. Ressaltou que foi auxiliado por populares e conseguiram deter a acusada; porém, seu comparsa conseguiu se evadir por área de mata. Afirmou, por derradeiro, que acionaram equipe policial e, posteriormente, foram todos conduzidos ao DP para formalização do flagrante.

Em relação ao valor probatório dos depoimentos prestados pelas vítimas de crimes patrimoniais, sabe-se que "tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (RJDTACRIM 16/149), pois inclusive "em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria." (RJDTACRIM 18/126).

Não bastasse isso, o policial responsável pela prisão do acusado, em depoimento judicial, relatou que, no dia dos fatos, a viatura foi acionada com a notícia de roubo a veículos na rodovia, seguindo para o local. Ressaltou que se depararam com populares segurando a acusada, sendo informado que ela, na companhia de três indivíduos, efetuaram roubo em uma van, sendo apreendido, ainda, simulacro de pistola em sua posse. Declarou que outras viaturas chegaram ao local e conseguiram deter outros indivíduos, mas a vítima reconheceu apenas a acusada como autora do crime. Salientou que a acusada se manteve silente no momento da prisão.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal da acusada, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução da empreitada delituosa, tendo a ré sido detida em posse da res furtiva e reconhecida em juízo pela vítima, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória, inclusive porque "comprovadas a materialidade através de auto de apreensão das coisas subtraídas, e autoria, não só através de reconhecimento efetuado pela vítima, mas também pela incriminação de testemunhas idôneas das circunstâncias da prisão em flagrante, inarredável a responsabilização de autor de roubo" (JUTACRIM 100/271).

Pelas mesmas razões acima mencionadas, encontra-se devidamente configurada a causa de aumento de pena do concurso de agentes (RJDTACRIM 17/160, RJDTACRIM 20/149).

Assim sendo, considero a ré como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta da ré, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a agravante da reincidência, exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes, aumentando a reprimenda em 1/3 (um terço), a resultar na pena de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

O regime inicial será o fechado, "pois se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão

de bem" (TJ/SP - Apelação nº 0001497-46.2010.8.26.0116, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 06.04.17), bem como por se tratar de sentenciada reincidente.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO a ré GESSICA ARCANJO DA CRUZ, qualificada nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Diante da condenação supra e do fato de que permanecem íntegras as razões fático-jurídicas que ensejaram a custódia cautelar da sentenciada, nos termos da decisão de fls. 36/39, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá a ré apelar em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no livro do rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA